





Дело № 2-604/2021

Номер дела: **2-604/2021**

УИН: **28RS0008-01-2021-000991-59**

Дата начала: **30.06.2021**

Дата рассмотрения: **12.08.2021**

Суд: **Зейский районный суд Амурской области**

Судья: **Куприянова Светлана Николаевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Зейского района		
ОТВЕТЧИК	Администрация города Зеи		
ОТВЕТЧИК	МОБУ Центр образования		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	финансовое управление администрации города Зеи		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Отдел образования администрации города Зеи		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			30.06.2021
Передача материалов судье			30.06.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		01.07.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			01.07.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			05.07.2021

Судебное заседание	Рассмотрение дела начато с начала	Привлечение соответчика или соответчиков	14.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	27.07.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	12.08.2021

Решение

УИД 28RS0008-01-2021-000991-59

Дело №2-604/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 августа 2021 года г.Зея Амурской области

Зейский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Куприяновой С.Н.,

при секретаре Гришиной В.В.,

с участием заместителя прокурора Зейского района Хвалеева Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Зейского района, действующего в интересах неопределённого круга лиц, к муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Центр образования», администрации города Зеи о возложении обязанности по устранению нарушения требований к антитеррористической защищённости,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Зейского района в порядке ст.45 ГПК РФ обратился в суд с настоящим иском к МОБУ «ЦО», администрации города Зеи, уточнив исковые требования заявлением от 14 июля 2021 года, просит обязать ответчика в срок до 01 сентября 2021 года на первом этаже здания школы по ул.Мухина, д.146 в г.Зея Амурской области оборудовать помещение для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), обязать администрацию города Зеи профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищённости МОБУ «ЦО». В обоснование иска указано, что прокуратурой Зейского района проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищённости образовательных учреждений. Согласно акту категорирования МОБУ «ЦО» отнесено к 3 категории опасности. В ходе проведённой проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства в МОБУ «ЦО» (здание школы по ул.Мухина, д.146 в г.Зея Амурской области) на первом этаже не оборудовано помещение для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Указанное нарушение стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками МОБУ «ЦО», что непосредственно ведёт к нарушению требований, предъявляемых к системам физической защиты и охраны детей, находящихся в учреждении, а также способствует несанкционированному доступу в образовательное учреждение посторонних лиц, что отрицательно сказывается на

комплексной безопасности, антитеррористической защищённости лиц, пребывающих в образовательном учреждении.

Определением суда от 01 июля 2021 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены отдел образования администрации города Зеи, финансовое управление администрации города Зеи.

Определением суда от 14 июля 2021 года к участию в деле в качестве соответчика привлечена администрация города Зеи.

В судебном заседании представитель истца на удовлетворении уточнённых исковых требований настаивал по основаниям, указанным в иске.

Представитель ответчика МОБУ «ЦО» Дияншина И.В. в судебное заседание не явилась, просит рассмотреть дело в свое отсутствие, из отзыва на иск следует, что в соответствии с п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. Согласно п.1.7 устава МОБУ «ЦО», учредителем является муниципальное образование город Зея. Функции и полномочия учредителя осуществляет отдел образования администрации города Зеи. В соответствии с п.1.8 устава, собственником имущества МОБУ «ЦО» является муниципальное образование г.Зея. Функции и полномочия собственника осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом города Зеи. Согласно п.7.5. устава, финансирование учреждения на выполнение муниципального задания и содержание помещения, территории осуществляется финансовым управлением администрации города Зеи из бюджета города Зеи. МОБУ «ЦО» ведутся планомерные мероприятия по выполнению в соответствии с постановлением №1006 от 02.08.2019 года: утверждён акт обследования и категорирования, утверждён и согласован паспорт безопасности от 17.12.2019 года, определён перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории). Действующим законодательством подп.«е» п.11 постановления №1006 от 02.08.2019 года и утверждёнными комиссией сроками предусмотрено право МОБУ «ЦО» на осуществление мероприятий по антитеррористической защищённости до 31 декабря 2021 года. Учитывая, что МОБУ «ЦО» планомерно осуществляются мероприятия по антитеррористической защищённости объекта (территории), считает исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению. Кроме того, суду пояснила, что прокурором установлен неразумный срок исполнения решения, считает, что срок должен быть увеличен.

Представитель ответчика администрации города Зеи Лазутина Ю.С. в судебное заседание не явилась, представила отзыв на иск, из которого следует, что согласно ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального, городского округа относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа. Согласно пп.«в, г» п.25 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), дополнительно осуществляются мероприятия по оборудованию на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. В соответствии со ст.86 БК РФ расходные обязательства муниципального образования устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита соответствующего местного бюджета. Согласно ст.6 БК РФ государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объёму (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). Финансовое обеспечение выполнения

государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Согласно п.7.5 устава МОБУ «ЦО», финансирование учреждения на выполнение муниципального задания и содержание помещений, территории осуществляется финансовым управлением администрации города Зеи из бюджета г.Зеи. Постановлением администрации города Зеи №1518 от 13 декабря 2018 года принята муниципальная программа «Развитие образования города Зеи» в новой редакции. В рамках данной программы на 2021 год предусмотрено финансирование подпрограммы «Создание безопасных условий для обучающихся в образовательных организациях» в сумме 3450 рублей (финансирование за счёт средств областного бюджета и муниципального бюджета). Данное софинансирование предусмотрено соглашением №7 АТ от 17.02.2021 года о предоставлении субсидий из областного бюджета, бюджета муниципального образования на проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищённости муниципальных организаций (общеобразовательных организаций, дошкольных организаций и организаций дополнительного образования) дополнительным соглашением №1148 от 24.05.2021 года. Пунктом 3.1 договора №21/2 на выполнение работ по монтажу охранной сигнализации от 31.03.2021 года предусмотрено, что оплата по настоящему договору финансируется за счёт областных средств в размере 378316,55 рублей и средств муниципального бюджета в размере 11700,51 рублей. Кроме того, МОБУ «ЦО» заключён договор на оказание услуг охраны, имеется оборудованный пост охраны, таким образом, обеспечена охрана территории образовательного учреждения, в связи с чем, нельзя согласиться с доводами истца о необеспечении мероприятий антитеррористической защищённости. С требованиями о понуждении финансирования расходов, связанных с устранением нарушений требований антитеррористической защищённости МОБУ «ЦО» не согласен, так как в 2020 году проводились мероприятия по финансированию расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищённости на общую сумму 903299 рублей, в частности: на оборудование объекта (территории) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации; обеспечение охраны объекта (территории) МОБУ «ЦО» сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование объекта (территории) МОБУ «ЦО» инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения с архивированием и хранением данных в течение одного месяца, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией). Поскольку требование к администрации города Зеи не конкретизировано в части мероприятий по антитеррористической защищённости, сроков и места исполнения, администрация города Зеи полагает, что в случае вынесения судом соответствующего решения его исполнение будет затруднительно. Таким образом, ответчик полагает, что иск предъявлен необоснованно, при наличии проведения ответчиком мероприятий по финансированию мероприятий по антитеррористической защищённости в рамках заключённого соглашения и восстановленного права неопределённого круга лиц.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, отдела образования администрации города Зеи в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещён надлежащим образом, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, финансового управления администрации города Зеи в судебное заседание не явился, просит рассмотреть дело в его отсутствие, из отзыва на иск следует, что постановлением администрации города Зеи №1518 от 13 декабря 2018 года принята муниципальная программа «Развитие образования города Зеи» в новой редакции. В рамках данной программы на 2021 год предусмотрено финансирование подпрограммы «Создание безопасных условий для обучающихся в образовательных организациях» в сумме 3450 рублей (финансирование за счёт средств областного бюджета и муниципального бюджета). Данное софинансирование предусмотрено соглашением №7 АТ от 17.02.2021 года о предоставлении субсидий из областного бюджета, бюджета муниципального образования

на проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищённости муниципальных организаций (общеобразовательных организаций, дошкольных организаций и организаций дополнительного образования) дополнительным соглашением № 1148 от 24.05.2021 года. Финансовое управление города Зеи полагает, что иск предъявлен необоснованно при наличии исполнения ответчиком требований законодательства по финансированию мероприятий антитеррористической защищённости в рамках заключённого соглашения.

В силу ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Заслушав истца, изучив и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В силу ст.12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе и путём пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии с п.2 ч.3 ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Согласно п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п.15 ч.3 ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ, к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона №273-ФЗ).

В соответствии с п.п.1, 7 ст.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Под антитеррористической защищённостью объекта (территории) понимается состояние защищённости здания, строения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта (п.6 ст.3 Закона).

Согласно п.3.1 ст.5 указанного Федерального закона юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищённости в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с ч.13 ст.30 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Указанные Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Согласно п.17 названных Требований, антитеррористическая защищённость объектов (территорий) обеспечивается путём осуществления комплекса мер, направленных: а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищённости объектов (территорий); е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В соответствии с п.п.24 и 25 указанных Требований, в целях обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий), отнесённых к четвёртой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

25. В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В силу п.6 Требований, в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) с учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищённости объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Для проведения категорирования объекта (территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), создаётся комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) (п.8 Требований).

Согласно п.11 Требований, комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории) с учётом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учётом объёма планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Согласно Уставу, МОБУ «ЦО» является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Амурской области, нормативными актами органов местного самоуправления города Зеи Амурской области, а также настоящим Уставом.

Предметом деятельности учреждения является оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Амурской области, нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Зеи Амурской области в сфере образования: реализация конституционного права граждан РФ на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

Судом установлено, что прокуратурой Зейского района проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищённости образовательных учреждений, в ходе которой установлено, что в МОБУ «ЦО» (здание школы по ул.Мухина, д.146 в г.Зея Амурской области) на первом этаже не оборудовано помещение для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) МОБУ «ЦО» (здание школы по ул.Мухина, д.146 в г.Зея Амурской области), МОБУ «ЦО» присвоена III категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости объекта (территории), а именно:

- обеспечить передачу тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями.

17 декабря 2019 года директором МОБУ «ЦО» утверждён паспорт безопасности МОБУ «ЦО».

Согласно указанным документам учреждению рекомендовано: обеспечить передачу тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями.

Актом от 11 марта 2020 года внесены изменения в акт обследования и категорирования объекта (Территории) МОБУ «ЦО», в соответствии с которым остановлен срок осуществления мероприятий: оснащение объекта стационарным металлоискателем до 01 сентября 2020 года (планирование финансирования мероприятия – 120000 рублей) и оснащение объекта системой охранной организации – до 31 декабря 2021 года (планирование финансирования мероприятия – 450000 рублей).

31 марта 2021 года между МОБУ «ЦО» и ООО «Бастион-С» заключён договор на выполнение работ по монтажу охранной сигнализации. Стоимость услуг составила 390017 руб. 06 коп., срок выполнения работ установлен с 01 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года. Актом сдачи-приема работ от 30 апреля 2021 года работы по договору приняты.

Согласно акту обследования межведомственная комиссия в составе представителя МКУ «ЦОМОО г.Зея» и Зейского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области по поручению суда от 28 июля 2021 года провела обследование МОБУ «ЦО», расположенного по адресу: г.Зея, ул.Мухина, 146, в результате которого установлено, что в нарушение пдп «в» п. 25 Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 года №1006 на первом этаже объекта не оборудовано помещение для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Объект оборудован системами видеонаблюдения, охранной сигнализации и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), монитор системы видеонаблюдения и брелок (тревожная кнопка) системы тревожной сигнализации выведены на пост охраны, расположенный на входе здания. Прибор управления системой охранной сигнализации установлен в помещении раздевалки на первом этаже.

Как следует из представленного ответчиком МОБУ «ЦО» договора, заключённого 27 июля 2021 года с ООО ЧОО «Феликс», ООО ЧОО «Феликс» приняло на себя обязательства по оказанию услуг по физической охране помещений и территории МОБУ «ЦО», расположенных по адресу: г.Зея, ул.Мухина, 146 на срок с 08.00 часов 01 августа 2021 года по 24.00 часов 30 сентября 2021 года.

Таким образом, судом установлено, что на первом этаже МОБУ «ЦО» не оборудовано помещение для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

При этом доказательств надлежащего финансирования на оборудование указанного помещения в образовательном учреждении не представлено.

В силу п.6.1 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района отнесено к вопросам местного значения муниципального района.

В соответствии с п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно ч.1 ст.37 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Как следует из Устава МОБУ «ЦО», его учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование город Зея (п.1.7).

Выпиской из ЕГРН от 25 января 2021 года подтверждается закрепление нежилого здания по адресу: Амурская область, г.Зея, ул.Мухина, д.146 на праве оперативного управления.

Исходя из вышеперечисленных положений нормативных правовых актов, возложение на администрацию города Зеи обязанности по обеспечению финансирования мероприятий, связанных с оборудованием в МОБУ «ЦО» помещения для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), не противоречит закону и соответствует компетенции органа местного самоуправления.

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждённая Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года, предусматривает, что субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму. Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания детей в образовательных учреждениях.

Согласно п.«д» абз.11 Концепции, основными задачами противодействия терроризму являются обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Отсутствие в образовательном учреждении помещения для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, указанное не позволяет обеспечить предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении детей.

На основании изложенного, суд находит заявленные требования основанными на законе и подлежащими удовлетворению.

Согласно ст.206 ГПК РФ в случае, если действия, к совершению которых ответчик обязан решением суда, могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая, что для исполнения обязанности по устранению нарушения требований к антитеррористической защищённости требуется проведение дополнительных мероприятий, а также значимость и необходимость скорейшего обеспечения безопасности лиц, пребывающих в образовательном учреждении, в том числе, детей, суд считает необходимым установить срок для исполнения настоящего решения до конца финансового года, с учётом утвержденных сроков выполнения мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости объекта, то есть до 31 декабря 2021 года.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Зейского района, действующего в интересах неопределённого круга лиц, удовлетворить.

Обязать муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Центр образования» в срок до 31 декабря 2021 года оборудовать на первом этаже здания учреждения по адресу: Амурская область, г.Зея, ул.Мухина, д.146, помещение для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Обязать администрацию города Зеи в срок до 31 декабря 2021 года обеспечить за счёт средств бюджета муниципального образования город Зея Амурской области финансирование расходов на выполнение мероприятий по оборудованию на первом этаже здания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Центр образования» по адресу: Амурская область, г.Зея, ул.Мухина, д.146, помещения для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Решение может быть обжаловано в Амурский областной суд через Зейский районный суд Амурской области в апелляционном порядке в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий С.Н. Куприянова

Решение изготовлено в окончательной форме 13 августа 2021 года.

Судья

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».